Eksterne rammer: regler, penger og lønn. Angår tariffen en bedrift uten tariffavtale?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

6. oktober 2026 hever banken renta på Nordlys' lån og kassekreditt fra 7,5 % til 7,75 %, 7 750 kr mer i året. 8. oktober varsler det lokale eltilsynet tilsyn hos Nordlys i november. 9. oktober sier eieren av Fjell Elektro AS: «Vi er ikke medlem av NHO Elektro, så tariffen angår ikke oss.» Fjell har ingen tariffavtale. Hver montør har 560 000 kr i årslønn og 1 800 betalte timer (1 400 fakturerbare), og driftsmarginen første år var 3,0 %.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Offentlige myndigheter

Hvem setter reglene en elektrobedrift må følge?

Med vanlige ord: reglene staten, fylket og kommunen setter. Boka (13.5): bedriften må rette seg etter pålegg fra statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, som legger rammer på nær sagt alle områder. Å ikke kjenne til eller ikke etterleve lover og forskrifter kan føre til straffeforfølgelse. Rammene er resultat av politiske prosesser, og mye avgjøres overnasjonalt: EU og WTO (Verdens handelsorganisasjon). Norge er bundet av EØS-avtalen, som boka kaller et tilnærmet EU-medlemskap på det handelspolitiske området.

Regelen Myndighetenes rammer forhandles ikke. De følges.

I casen Regelverket, ikke i boka: Nordlys må stå i Elvirksomhetsregisteret hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), ha en faglig ansvarlig som fyller kravene i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK § 7) og fagfolk etter § 6. Eltilsynet kommer i november (casefakta).

Lov, forskrift eller norm

Må Nordlys følge NEK 400?

Står ikke i boka; dette er regelverket. Loven gir rammen, forskriften gir kravene, og normen viser hvordan kravene kan oppfylles. NEK 400 er normen for lavspenningsinstallasjoner fra Norsk Elektroteknisk Komité. Forskriften (FEL § 10) viser til den: følger du normen, regnes kravene som oppfylt; velger du en annen løsning, må du dokumentere like god sikkerhet.

Regelen Lov og forskrift: myndighetene. Norm: fagmiljøet, og forskriften peker på den.

I casen NEK 400:2026 er gjeldende fra 1. juli 2026; NEK 400:2022 kan brukes til prosjektering ut 2026, og slike anlegg må være ferdige innen utgangen av 2027 (DSB, overgangsregler). For Nordlys: kurs for 12 montører og 2 lærlinger, og kanskje nytt kabelvalg i kalkylen.

Bank og finans

Hva betyr renta for handlefriheten?

Med vanlige ord: lån koster, og banken bestemmer hvor mye du får. Boka (13.6): institusjonene bidrar med kreditt både i etablerings- og driftsfasen. Tilgangen på kapital og prisen på den, rentenivået, bestemmer bedriftens handlefrihet. God tilgang til lav rente gjør lønnsomme prosjekter lettere å gjennomføre, men billig kreditt kan føre til for høy gjeldsgrad og dårlig gjennomtenkte investeringer.

Regelen Rentekostnad = rentebærende gjeld × rentesats (regnet her, ikke i kapittel 13).

I casen Banklånet 2 800 000 kr og kassekreditten 300 000 kr er 3 100 000 kr rentebærende gjeld. 3 100 000 × 7,5 % = 232 500 kr; × 7,75 % = 240 250 kr. Forskjell: 7 750 kr i året (faktaarket).

Samme tall, to sider

Er egenkapitalen intern eller ekstern?

Egenkapitalen er en intern arbeidsbetingelse: eierne har skapt den selv (12.5.2). Men banken leser det samme tallet fra den andre siden av bordet, og bankens vurdering av det er en ekstern ramme. At samme tall har to sider, er vår kobling mellom kapittel 12 og 13.

Regelen Egenkapitalandel = egenkapital × 100 / totalkapital. Boka (12.5.2): gjelden bør ikke overstige 60–65 % av totalkapitalen.

I casen Egenkapital 2 892 650 kr av totalkapital 10 182 650 kr gir 28,4 %, og gjelden er 71,6 %. Det er over bokas grense, og derfor har banken mye å si hos Nordlys.

Partene i arbeidslivet

Hvem bestemmer montørens timelønn?

Med vanlige ord: lønna avtales mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner. Boka (13.7): organisasjonene påvirker bedriften først og fremst gjennom tarifforhandlingene om lønn og andre arbeidsbetingelser. Hovedtarifforhandlinger er hvert annet år; i mellomåret justeres hovedoppgjøret ved et mellomoppgjør. Hovedavtalen mellom NHO og LO er en «grunnlov» i arbeidslivet og gjelder for fire år av gangen.

Regelen Hovedoppgjør hvert annet år. Mellomoppgjør i året imellom. Hovedavtalen: fire år.

I casen Ikke i boka: i elektrofagene forhandler NHO Elektro og EL og IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene. Fastlønna for fagarbeider er 282,95 kr per time fra 1. mai 2026. 2026 var hovedoppgjør, 2027 blir et mellomoppgjør. Bedriftsinterne tillegg og akkord forhandles lokalt.

Gulv eller tak

Gjelder tariffen en bedrift uten tariffavtale?

Står ikke i boka; dette er regelverket. En tariffavtale binder i utgangspunktet bare de som er bundet av den. Men Tariffnemnda kan allmenngjøre den, slik at minstelønna gjelder alle som gjør elektroarbeid (allmenngjøringsloven § 5). Fastlønna i Landsoverenskomsten binder bare bedrifter med tariffavtale. Begge er gulv, ikke tak.

Regelen Allmenngjort minstelønn: 270,45 kr per time for faglærte, for alle (fra 15.6.2025). Fastlønn i tariffavtalen: 282,95 kr, bare med tariffavtale.

I casen Fjell har ingen tariffavtale. 560 000 kr / 1 800 betalte timer = 311,11 kr per time: (311,11 − 270,45) / 270,45 × 100 = 15,0 % over minstelønna, og 10,0 % over fastlønna. Driftsmarginen første år var 3,0 % (Fjell-arket).

Massemediene

Skriver avisa om en installatør med 18 ansatte?

Boka (13.8): presse og kringkasting beskjeftiger seg først og fremst med de store og mektige organisasjonene: politiske partier, børsnoterte selskaper, de mektigste interesseorganisasjonene og de største frivillige organisasjonene. Derfor har disse for lengst egne informasjonsavdelinger. At en liten bedrift sjelden er i avisa, og da gjerne etter en ulykke eller en konflikt, er vår lesning.

Regelen De store: mediene følger dem fast. Små bedrifter: sjelden, men da er det sjelden godt nytt (vår lesning).

I casen Nordlys er sjelden i avisa. Bestem på forhånd hvem som snakker med pressen hvis noe skjer: daglig leder, ikke montøren som står nærmest (vårt råd).

Ordene i bransjen og i boka

Offentlige myndigheter	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eltilsynet, forskriftene
Organisasjonene i arbeidslivet	NHO Elektro, EL og IT Forbundet, «tariffen», klubben
Bank og finans	Banken, lånet, kassekreditten
Lov, forskrift og norm	«Forskriften», «NEK-en»

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Eieren av Fjell tar feil: minstelønna i Landsoverenskomsten er allmenngjort og gjelder alle som gjør elektroarbeid (270,45 kr; regelverket, ikke i boka). Fastlønna (282,95 kr) binder bare bedrifter med tariffavtale. Fjell betaler 311,11 kr per time, 15,0 % over gulvet; med 3,0 % margin er svaret flere fakturerbare timer eller høyere pris, ikke lavere lønn. Banken er en aktør Nordlys kan forhandle med (13.6), og den leser egenkapitalen (28,4 %). Myndighetenes rammer forhandles ikke; de følges (13.5).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 13 → Filer → OL13_Eksterne_rammebetingelser_Oppgaver_v10.xlsx), alene eller sammen.

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 13: 13.5 (offentlige myndigheter), 13.6 (bank- og finansinstitusjoner), 13.7 (arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner) og 13.8 (massemediene). Repeter 12.5.2 om gjeld og egenkapital.

Kan du forklare Forklar hvordan offentlige myndigheter påvirker en bedrift, og hva EØS-avtalen betyr. Forklar hvordan bank og finans påvirker handlefriheten. Forklar hovedoppgjør, mellomoppgjør og Hovedavtalen. Forklar hvem massemediene først og fremst følger.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 13: 13.5–13.8; kap. 12.5.2. Norges Bank 24.09.2026. Regelverket, ikke i læreboka: FEK § 6 og § 7, FEL § 10, DSB (overgangsregler NEK 400:2026), Landsoverenskomsten for elektrofagene (282,95 kr fra 1.5.2026), allmenngjøringsloven § 5 og forskriften (270,45 kr fra 15.6.2025). Nordlys og Fjell er tenkte casebedrifter.